



RESPONSABILIDADE PELO FATO

E VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

Arts. 12 a 25 do CDC (Lei nº 8.078/1990)

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

TJPE — Juiz de Direito

NOTA METODOLÓGICA

Como usar este material: cada bloco carrega o dispositivo legal com **grifo** nas palavras que a FGV historicamente altera nos distratores, seguido da leitura FGV consolidada a partir de questões oficiais da banca e de doutrina/jurisprudência de apoio (STJ, STF, Cavalieri Filho, Rizzatto Nunes, Tartuce).



1. Panorama Geral e Ideia Central

A distinção cirúrgica: Fato × Vício

- **Fato do produto/serviço (defeito/acidente de consumo — arts. 12-17):** o problema **extrapola** a esfera econômica do bem e atinge a **incolumidade físico-psíquica** do consumidor (dano extrínseco). Prazo **prescricional** (5 anos, art. 27).
- **Vício do produto/serviço (inadequação — arts. 18-25):** o problema fica **adstrito aos limites do bem** — inservibilidade, mau funcionamento, quantidade errada, disparidade com a oferta (dano intrínseco). Prazo **decadencial** (30 ou 90 dias, art. 26).
- **Regra de ouro:** há vício sem defeito, mas **não há defeito sem vício** — o defeito é o vício acrescido de um dano extra (material, moral, estético) que extrapola o bem em si.

Fundamento da responsabilidade objetiva: teoria do risco da atividade

- O CDC adotou a **teoria do risco da atividade/empreendimento** — quem lucra com a colocação do produto/serviço no mercado assume os riscos —, **não** a teoria do risco integral. Prova disso: existem **excludentes** expressas de responsabilidade (arts. 12, §3º e 14, §3º).
- Pressupostos que o consumidor deve demonstrar: (i) **defeito**; (ii) **conduta** (colocação no mercado); (iii) **dano**; (iv) **nexo causal**. Demonstrado o nexo entre produto/serviço e dano, **inverte-se** o ônus para o fornecedor provar excludente (STJ, Info 714).

Responsabilidade unitária (sem dicotomia contratual × extracontratual)

- O CDC rompeu com o modelo dualista clássico: o fundamento da responsabilidade do fornecedor não é o contrato nem o ilícito aquiliano, mas a **relação jurídica de consumo** em si — modelo **unitário**.

⚠️ ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠️ **Pegadinha estrutural nº 1:** um mesmo enredo pode misturar Fato e Vício. Ex.: TV que explode (fato — defeito/incolumidade) × TV que simplesmente não liga (vício — inadequação). A FGV testa se o candidato aplica corretamente o regime jurídico (prazo, solidariedade, ônus da prova) de cada situação, mesmo quando o produto é o mesmo.



2. Regras × Exceções — Quadros Comparativos

2.1 Fato do Produto × Fato do Serviço × Vício

Critério	Fato do produto/serviço (arts. 12/14)	Vício do produto/serviço (arts. 18/20)
O que atinge	Incolumidade físico-psíquica (extrínseco)	O próprio bem — funcionalidade/economia (intrínseco)
Responsabilidade do comerciante	Subsidiária (art. 13)	Solidária (art. 18, caput)
Prazo	Prescricional — 5 anos (art. 27)	Decadencial — 30 dias (não duráveis) / 90 dias (duráveis) (art. 26)
Quem responde primariamente	Fabricante/produtor/construtor/importador	Toda a cadeia de fornecimento, solidariamente

2.2 Responsabilidade do Comerciante: Fato (subsidiária) × Vício (solidária)

Regime	Quando responde	Natureza
Fato do produto (art. 13)	Só se: (i) fabricante não puder ser identificado ; (ii) produto sem identificação clara ; (iii) não conservar adequadamente perecíveis.	SUBSIDIÁRIA

Regime	Quando responde	Natureza
Vício do produto (art. 18)	Sempre, junto com toda a cadeia de fornecimento — fabricante, produtor, construtor, importador e comerciante.	SOLIDÁRIA

2.3 Fato do Serviço: Regra Geral × Profissional Liberal

Critério	Fornecedor em geral (art. 14, caput)	Profissional liberal (art. 14, §4º)
Natureza da responsabilidade	Objetiva	Subjetiva (exige culpa)
Inversão do ônus da prova	Ope legis (por força de lei)	Cabível ope judicis (art. 6º, VIII), se houver hipossuficiência técnica — não fica excluída pela subjetividade
Exemplo clássico	Hospital (hotelaria, equipamentos, enfermagem)	Médico, advogado, dentista — ato técnico pessoal

2.4 Responsabilidade do Hospital — os três cenários

Cenário	Quem responde	Natureza
Defeito do serviço do hospital em si (hotelaria, equipamentos, enfermagem, alocação de leito)	Só o hospital	OBJETIVA (art. 14, caput)
Erro de médico COM vínculo de subordinação/emprego com o hospital	Médico + hospital, solidariamente	SUBJETIVA para ambos (art. 14, §4º + arts. 932/933 CC)
Erro de médico SEM vínculo (apenas aluga/usa a estrutura)	Só o médico	SUBJETIVA (art. 14, §4º) — hospital não responde

🔴 ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠️ **Pegadinha estrutural nº 2 (padrão FGV mais recorrente):** a banca narra cirurgia com erro médico em hospital de renome, insinuando "hospital e médico respondem solidariamente de forma objetiva". Isso **só é verdade se houver vínculo de subordinação**. Sem vínculo (médico apenas aluga a sala cirúrgica), o hospital **não responde** e a responsabilidade do médico é **subjetiva**.

2.5 Fortuito Interno × Fortuito Externo

Critério	Fortuito Interno	Fortuito Externo
Relação com a atividade	Liga-se aos riscos do próprio empreendimento	Totalmente estranho à atividade do fornecedor
Rompe o nexo causal?	NÃO — fornecedor responde	SIM — exclui a responsabilidade
Exemplos consolidados STJ	Roubo em drive-thru (Info 637); roubo em estacionamento pago/shopping/hipermercado (Súm. 130 STJ, interpretação extensiva); assalto dentro de agência bancária	Roubo à mão armada em pedágio de rodovia; roubo em estacionamento externo/gratuito de lanchonete (Info 613/648); assédio sexual em vagão de trem (Info 752); contaminação por acidente de terceiro no trajeto de transporte de carga

🔴 ATENÇÃO PARA A PROVA

⚠️ **Pegadinha estrutural nº 3 — o par drive-thru × estacionamento externo gratuito:** ambos são "roubo em área do estabelecimento", mas a solução é oposta. No **drive-thru**, o fornecedor criou uma comodidade que gera benefício econômico e expectativa de segurança → fortuito **interno**, responde (Info 637). No estacionamento **externo, gratuito e de livre acesso** de lanchonete, é mera cortesia sem vínculo com o núcleo do negócio → fortuito **externo**, não responde (Info 613/648). A Súmula 130-STJ, por outro lado, alcança estacionamentos **pagos** ou de shoppings/hipermercados, mesmo que o roubo seja armado.



3. Dissecando a Lei: Requisitos, Excludentes e Prazos

3.1 Excludentes de Responsabilidade — Fato do Produto/Serviço (rol TAXATIVO)

Art. 12, §3º, CDC

Art. 12, §3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que **não colocou** o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o **defeito inexistente**; III - a **culpa exclusiva** do consumidor ou de terceiro.

- **Rol taxativo** quanto às hipóteses expressas, mas a jurisprudência do STJ admite, adicionalmente, **caso fortuito e força maior** como excludentes não previstas expressamente, por romperem o nexo causal.
- **Culpa concorrente** da vítima **NÃO exclui** a responsabilidade — apenas **atenua** o valor da indenização, em diálogo com o art. 945 do CC (STJ, Info 769).
- Ônus da prova das excludentes: **sempre do fornecedor** — inversão **ope legis** (por força de lei), **independentemente** de decisão judicial e **sem** relação com o art. 6º, VIII (Jurisprudência em Teses/STJ, Ed. 39, Tese 05).

3.2 Requisitos do Defeito (art. 12, §1º)

Art. 12, §1º, CDC

§1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua **apresentação**; II - o uso e os riscos que **razoavelmente** dele se esperam; III - a **época em que foi colocado em circulação**.

- **Produto mais moderno não torna o anterior defeituoso** (art. 12, §2º) — o mesmo vale para o serviço quanto à adoção de novas técnicas (art. 14, §2º).
- **Risco do desenvolvimento** (risco que não podia ser conhecido no momento da circulação) é **fortuito INTERNO** — **NÃO exclui** a responsabilidade; é hipótese de defeito de concepção existente desde a origem, ainda que só perceptível depois (STJ, Info 671).
- Corpo estranho em alimento industrializado gera **dano moral in re ipsa** — **dispensa a ingestão efetiva** (STJ, REsp 1899304).

3.3 Prazos — a distinção que mais reprova

Prazo	Natureza	Termo inicial	Regra
30 dias	Decadencial	Entrega efetiva do produto/término do serviço (vício aparente) ou ciência do vício (vício oculto)	Bens/serviços NÃO duráveis (art. 26, I)
90 dias	Decadencial	Idem	Bens/serviços duráveis (art. 26, II)
5 anos	Prescricional	Conhecimento do dano e de sua autoria	Ação de reparação por fato do produto/serviço (art. 27)
30 dias (improrrogável)	Prazo para sanar o vício	Reclamação do consumidor	Fornecedor deve sanar; passível de convenção entre 7 e 180 dias (art. 18, §§1º/2º)

ATENÇÃO PARA A PROVA

Vício oculto — **cuidado com o marco inicial**: nos vícios **ocultos** (só se revelam depois de um período de uso — ex.: rachaduras em azulejo que aparecem meses depois), o prazo decadencial **só começa a correr quando o defeito se torna evidente** para o consumidor, não da data da entrega (STJ, Info 557). Nos **aparentes**, conta-se da entrega/execução.

3.4 Vício de Qualidade do Produto (art. 18) — solução escalonada

Art. 18, caput, CDC

Art. 18. Os fornecedores [...] respondem **solidariamente** pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados [...], podendo o consumidor exigir a **substituição das partes viciadas**.

- **Passo 1 — 30 dias:** fornecedor tenta sanar (conserto/substituição de peças).
- **Passo 2 — vencidos os 30 dias sem solução:** consumidor escolhe, **à sua escolha**: (i) substituição do produto por outro da mesma espécie; (ii) restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, **sem prejuízo de perdas e danos**; ou (iii) abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º).
- **Mitigação do prazo de 30 dias** (uso imediato das alternativas): produto **essencial** (ex.: geladeira), ou substituição de partes que **comprometa a qualidade** ou **diminua o valor** do bem (art. 18, §3º).
- **Produtos in natura:** responde só o fornecedor imediato, **EXCETO** se o produtor estiver claramente identificado — desloca a responsabilidade e afasta a solidariedade (art. 18, §5º).
- **Teoria do desvio produtivo do consumidor:** o tempo perdido pelo consumidor tentando, sem conhecimento técnico, resolver o vício pode fundamentar dano moral — o comerciante tem o dever de intermediar o reparo junto ao fabricante (STJ, REsp 1.634.851 — **ainda sem** repetitivo vinculante).

ATENÇÃO PARA A PROVA

 **Veículo zero-quilômetro:** constatado vício, **concessionária e fabricante respondem solidariamente** (Jurisprudência em Teses/STJ, Ed. 42, Tese 06) — a banca tenta induzir o candidato a pensar que só a concessionária (por ter vendido) ou só o fabricante (por ter produzido) responde.



4. Incidência FGV — Padrões Fáticos (Storytelling)

4.1 "O médico que só aluga a sala" — exclusão da solidariedade hospitalar

- Roteiro-padrão (repetido em múltiplas provas): paciente sofre lesão por erro exclusivo de médico de confiança que **apenas aluga** a estrutura do hospital, **sem** vínculo de subordinação. Pegadinha clássica: afirmar que "hospital e médico respondem solidariamente de forma objetiva". Gabarito correto: **só o médico responde, subjetivamente** — o hospital só responde se o defeito for do seu próprio serviço, ou se houver vínculo com o profissional.

4.2 "A loja que empurra a culpa para o fabricante" — vício × comerciante solidário

- Roteiro: consumidor compra produto caro, apresenta vício em poucos dias, e o **gerente da loja se recusa a trocar**, alegando que "a responsabilidade é só da fabricante" e citando o art. 13 do CDC. Pegadinha: o art. 13 (subsidiariedade) é do **fato** do produto — em **vício** (art. 18), o comerciante é **solidário** e o consumidor escolhe livremente quem acionar.

4.3 "O voo internacional com bagagem extraviada" — Tema 210-STF cindido

- Roteiro: passageiro de voo internacional sofre atraso e extravio definitivo de bagagem, pedindo indenização por danos materiais e morais com base **unicamente** no CDC. Armadilha: sugerir aplicação integral do CDC por ser "norma mais favorável". Gabarito FGV exige **cindir o pedido**: danos **materiais** seguem os limites tarifados das Convenções de Varsóvia/Montreal (Tema 210-STF, **com a ressalva atualizada**); danos **morais** seguem a proteção **integral** do CDC — a tarifação **não** se aplica a danos extrapatrimoniais.

4.4 "O pet shop e os cortes de tesoura" — inversão ope legis no fato do serviço

- Roteiro: cão sofre ferimentos durante banho e tosa; tutor busca a Defensoria. Pegadinha: sugerir que a inversão do ônus da prova é *ope judicis* ou que o consumidor precisa provar o defeito. Gabarito: é hipótese de defeito do serviço, e cabe à **fornecedora** comprovar a inexistência do defeito — inversão **ope legis** (art. 14, §3º).

4.5 "O carrinho de mão sem informação de peso" — defeito de informação

- Roteiro: fabricante de carrinho de tração humana não informa o limite de peso suportável; consumidor se machuca ao transportar carga pesada. Defesa da fornecedora: "qualquer pessoa tem bom senso sobre limite de peso". Gabarito: alegação **rejeitada** — houve violação ao **direito à informação completa** sobre a resistência do material (defeito de informação, art. 12, §1º c/c art. 9º).

4.6 "A cirurgia plástica que não saiu como esperado" — obrigação de resultado, mas responsabilidade subjetiva

- Roteiro: paciente se submete a cirurgia estética; resultado insatisfatório (assimetrias, cicatrizes). Pegadinha: tratar como responsabilidade objetiva por ser "obrigação de resultado". Gabarito: a obrigação **é** de resultado, mas a responsabilidade do cirurgião **permanece subjetiva**, com **culpa presumida** (inversão do ônus da prova) — cabe ao médico demonstrar causa excludente (STJ, Info 491).



5. Súmulas, Jurisprudência e Teses Institucionais

5.1 Súmula e Tema de Repercussão Geral

Fonte	Conteúdo	Observação
Súmula 130-STJ	A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento	Interpretação extensiva alcança roubo em estacionamento pago ou de shopping/hipermercado
Tema 210-STF (RE 636331 / ARE 766618)	Tratados internacionais (Varsóvia/Montreal) prevalecem sobre o CDC quanto à responsabilidade das transportadoras aéreas internacionais	Redação ATUALIZADA (2023): "não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais " — CDC volta a reger os danos morais

5.2 Teses em Jurisprudência em Tese — STJ

- **Ed. 39, Tese 05:** inversão do ônus da prova nas ações de fato do produto/serviço (arts. 12 e 14) é **ope legis**, não se aplica o art. 6º, VIII.
- **Ed. 39, Tese 10:** é consumidor por equiparação (*bystander*) o terceiro estranho à relação de consumo que sofre prejuízo em razão dela — arts. 17 e 29 do CDC.
- **Ed. 42, Tese 06:** defeito em veículo zero-quilômetro é **vício** do produto, com responsabilidade solidária de concessionária e fabricante.
- **Ed. 74, Tese 02:** empresas públicas, concessionárias e permissionárias de serviços públicos respondem **objetivamente** (art. 37, §6º, CF + arts. 14 e 22 do CDC).
- **Ed. 164, Tese 04:** atraso/cancelamento de voo **não** gera dano moral presumido (*in re ipsa*) — exige prova da lesão extrapatrimonial.
- **Ed. 213, Tese 03:** ausência de acessibilidade digna de pessoa com deficiência ao interior da aeronave configura defeito do serviço.
- **Ed. 244, Tese 10:** consumidor idoso hipervulnerável em serviços bancários — responsabilidade também à luz do Estatuto da Pessoa Idosa.

5.3 Julgados-chave por padrão fático

Situação	Solução STJ	Fonte
Roubo armado em drive-thru	Fortuito INTERNO — fornecedor responde	Info 637
Roubo em estacionamento externo/gratuito de lanchonete	Fortuito EXTERNO — não responde	Info 613/648
Assédio sexual em trem por passageiro estranho	Fortuito EXTERNO — concessionária não responde	REsp 1833722
Empurrão em aglomeração no embarque (transporte)	Fortuito INTERNO — concessionária responde (cláusula de incolumidade)	REsp 1715816
Risco do desenvolvimento em medicamento sem informação qualificada	Fortuito INTERNO — laboratório responde	Info 671
Demora do hospital em liberar sala de cirurgia (próprio serviço)	Responsabilidade objetiva do hospital, por fato próprio	Info 768
Erro de diagnóstico em exame de DNA/laboratório	Obrigaç�o de RESULTADO do laboratório — responsabilidade objetiva	Info 660
Cirurgia pl�stica est�tica com resultado	Obrigaç�o de resultado, mas responsabilidade	Info 491

Situação	Solução STJ	Fonte
insatisfatório	SUBJETIVA com culpa presumida	
Plano de saúde por erro de médico/hospital credenciado	Responsabilidade solidária e objetiva da operadora perante o consumidor	Info 666 / Info 494
 ATENÇÃO PARA A PROVA  Cuidado com a data: o Tema 210-STF teve a redação atualizada em 2023 (ARE 766618-ED) para excluir os danos morais da tarificação internacional. Questões que citam a redação "antiga" (prevalência irrestrita) como se fosse a atual estão desatualizadas — a FGV pode usar a redação antiga como distrator justamente para eliminar quem não acompanhou a atualização.		



6. Análise de Discursivas — O que Pontua no Espelho FGV

- **Estrutura de resposta premiada:** (i) qualificar o instituto — fato ou vício, com o dispositivo exato; (ii) identificar o regime de responsabilidade (objetiva/subjetiva) e o responsável (solidário/subsidiário); (iii) enfrentar excludentes eventualmente alegadas, item por item; (iv) indicar o prazo aplicável (decadencial × prescricional) com o termo inicial correto; (v) concluir com a solução do caso, citando súmula/tese quando pertinente.
- **Erro que zera item:** tratar a responsabilidade do comerciante como uniforme — o espelho FGV exige distinguir **subsidiária (fato) × solidária (vício)** e fundamentar cada uma no dispositivo correspondente (arts. 13 e 18).
- **Erro que zera item:** aplicar responsabilidade objetiva a profissional liberal sem examinar se há vínculo de subordinação com hospital/empresa — a excepcionalidade do art. 14, §4º é o núcleo técnico do tema.
- **Ponto de corte comum:** confundir fortuito interno e externo sem analisar se o fato de terceiro está *conexo* com os riscos da própria atividade explorada — a FGV pontua a fundamentação do nexo (ou rompimento dele), não apenas a conclusão.
- **Diferencial de nota alta:** mobilizar a distinção entre obrigação de *meio* (medicina em geral — responsabilidade subjetiva comum) e obrigação de *resultado* (cirurgia estética, exames laboratoriais) — sem transformar a obrigação de resultado em responsabilidade objetiva, que é o erro mais recorrente dos candidatos.



MODELO PARA DISCURSIVA

Modelo de estrutura textual premiada (adaptável a qualquer caso de fato/vício): "Trata-se de hipótese de [fato/vício] do [produto/serviço], nos termos do art. [X] do CDC, atraindo responsabilidade [objetiva/subjetiva] de [fornecedor(es)], de forma [solidária/subsidiária]. [Enfrentar excludente alegada, se houver]. O prazo aplicável é [decadencial de 30/90 dias / prescricional de 5 anos], contado a partir de [termo inicial]. Diante disso, [conclusão aplicada ao caso]."



7. Quadro-Resumo Final — Prazos e Números Essenciais

Dispositivo	Instituto	Prazo/Número
Art. 13	Responsabilidade do comerciante — fato do produto	Subsidiária (3 hipóteses taxativas)
Art. 14, §4º	Profissional liberal	Responsabilidade subjetiva
Art. 18, caput	Vício do produto — cadeia de fornecimento	Solidária
Art. 18, §1º	Prazo para o fornecedor sanar o vício	30 dias (improrrogável, salvo convenção)
Art. 18, §2º	Convenção do prazo entre as partes	Mín. 7 dias / Máx. 180 dias
Art. 18, §5º	Produtos in natura	Fornecedor imediato, exceto produtor identificado
Art. 26, I	Decadência — bens/serviços não duráveis	30 dias
Art. 26, II	Decadência — bens/serviços duráveis	90 dias
Art. 27	Prescrição — fato do produto/serviço	5 anos
Art. 25	Cláusula de não indenizar	Vedada (nula)

Alternativas do consumidor após vencido o prazo de 30 dias (art. 18, §1º)

- (I) Substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
- (II) Restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, **sem prejuízo de perdas e danos**;
- (III) Abatimento proporcional do preço.

Escolha é do consumidor, entre as três — não do fornecedor.



8. Mapa Mental Estruturado (Pilares do Tema)

FATO DO PRODUTO/SERVIÇO (arts. 12-17) — dano extrínseco, prescricional

- **Fabricante/produtor/construtor/importador (art. 12):** responsabilidade OBJETIVA, teoria do risco da atividade
 - **Excludentes taxativas:** não colocou no mercado × defeito inexistente × culpa exclusiva do consumidor/terceiro
- **Comerciante (art. 13):** SUBSIDIÁRIO — só se fabricante não identificado / produto sem identificação / má conservação de perecível
- **Serviço (art. 14):** OBJETIVO em regra × SUBJETIVO para profissional liberal (§4º)
 - **Hospital:** 3 cenários — serviço próprio (objetiva) / médico c/ vínculo (subjetiva solidária) / médico s/ vínculo (só o médico, subjetiva)
- **Fortuito interno × externo:** liga-se à atividade (responde) × estranho à atividade (exclui)
- **Bystander (art. 17):** todas as vítimas do evento equiparam-se a consumidores
- **Prazo:** prescricional de 5 anos (art. 27)

VÍCIO DO PRODUTO/SERVIÇO (arts. 18-25) — dano intrínseco, decadencial

- **Toda a cadeia de fornecimento:** SOLIDÁRIA, inclusive comerciante (art. 18)
- **Prazo para sanar:** 30 dias improrrogáveis (salvo convenção 7-180 dias)
 - **Vencido o prazo, consumidor escolhe:** substituição × restituição (+ perdas e danos) × abatimento
 - **Mitigação do prazo:** produto essencial / comprometimento da qualidade / diminuição do valor
- **Produtos in natura:** fornecedor imediato, exceto produtor identificado (exceção à solidariedade)
- **Serviços públicos (art. 22):** CDC incide só em uti singuli (tarifa/preço) — não em uti universi (imposto)
- **Prazo:** decadencial — 30 dias (não durável) / 90 dias (durável); vício oculto conta da ciência
- **Cláusula de não indenizar:** vedada em qualquer hipótese (art. 25)



9. Mnemônicos e Associações

MNEMÔNICO 1

"**FATO fere, VÍCIO vicia**" — Fato do produto/serviço **fere** a pessoa (incolumidade, dano extrínseco, prescreve em 5 anos); Vício **vicia** só o bem (dano intrínseco, decai em 30/90 dias).

MNEMÔNICO 2

"**SUBsidiário no FATo, SOLidário no Vício**" — o comerciante é SUB no FAT (fato = subsidiário, art. 13) e SOL no VIC (vício = solidário, art. 18). Junte as sílabas: SUB-FAT / SOL-VIC.

MNEMÔNICO 3

"**3-6-9 do comerciante**" — as 3 hipóteses do art. 13 começam sempre com uma ausência: fabricante **não** identificado, produto **sem** identificação clara, perecível **não** conservado. Três "nãos", três exceções à regra da irresponsabilidade do comerciante no fato do produto.

MNEMÔNICO 4

"**Drive-thru lucra, estacionamento de cortesia não**" — sempre que o fornecedor criou a comodidade para **lucrar** (drive-thru, estacionamento pago, shopping), é fortuito INTERNO. Sempre que é mera cortesia gratuita e sem vínculo com o negócio central (estacionamento externo livre, pedágio, vagão de trem), é fortuito EXTERNO.

MNEMÔNICO 5

30-90-5: escada crescente — decai em 30 dias o que se consome rápido (não durável), decai em 90 o que dura mais (durável), e prescreve em 5 anos o que fere o corpo (fato).

10. Consolidado de Pegadinhas Mapeadas

- **(1)** Tratar a responsabilidade do comerciante como uniforme — é SUBSIDIÁRIA no fato (art. 13) e SOLIDÁRIA no vício (art. 18).
- **(2)** Aplicar responsabilidade objetiva ao hospital por erro de médico SEM vínculo de subordinação — nesse cenário, só o médico responde, subjetivamente.
- **(3)** Confundir drive-thru (fortuito interno, responde) com estacionamento externo/gratuito de lanchonete (fortuito externo, não responde).
- **(4)** Achar que a responsabilidade do profissional liberal exclui a inversão do ônus da prova — cabe inversão ope judicis se houver hipossuficiência técnica, mesmo sendo subjetiva.
- **(5)** Aplicar o Tema 210-STF (prevalência das Convenções) a danos morais — a redação atualizada (2023) ressalva expressamente os danos extrapatrimoniais, que seguem o CDC integralmente.
- **(6)** Tratar cirurgia plástica estética como responsabilidade objetiva por ser obrigação de resultado — a responsabilidade do médico permanece subjetiva, apenas com culpa presumida (inversão do ônus).
- **(7)** Contar o prazo decadencial do vício oculto da data da entrega — deve ser contado da data em que o vício se tornou evidente ao consumidor.
- **(8)** Achar que o risco do desenvolvimento exclui a responsabilidade do fornecedor — é fortuito interno, não exclui.
- **(9)** Aplicar o CDC a serviços públicos uti universi (iluminação pública, segurança) — só incide em uti singuli, remunerados por tarifa/preço público.
- **(10)** Achar que a culpa concorrente do consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor — apenas atenua o valor da indenização.



11. Visão Crítica e Interdisciplinar

- **Princípio da vulnerabilidade (art. 4º, I, CDC)** como fundamento da inversão *ope legis* do ônus da prova nos arts. 12, §3º e 14, §3º: o legislador presumiu, de forma absoluta, a maior facilidade probatória do fornecedor quanto às excludentes — dispensando o exame caso a caso que caracteriza a inversão *ope judicis* do art. 6º, VIII.
- **Direito Constitucional — art. 178, CF:** fundamenta a prevalência histórica das Convenções de Varsóvia/Montreal sobre o CDC (Tema 210-STF), mas a atualização de 2023 revela um **diálogo das fontes** que devolve ao CDC o protagonismo sobre danos morais, sem revogar a prevalência tarifária quanto aos danos materiais.
- **Direito Civil — obrigação de meio × resultado:** a distinção clássica da responsabilidade médica é importada para dentro do art. 14, §4º do CDC sem alterar a natureza subjetiva da responsabilidade — apenas desloca o ônus da prova (culpa presumida na obrigação de resultado).
- **Processo Civil — natureza da inversão do ônus da prova:** a doutrina discute se a inversão é regra de *instrução* (deve ser definida antes da fase probatória, garantindo contraditório) ou de *julgamento* (só produz efeito no momento da sentença) — tema relevante para questões subjetivas sobre o momento da decisão judicial de inversão *ope judicis*.
- **Direito Ambiental:** o reconhecimento do consumidor por equiparação (bystander) para vítimas de desastres ambientais corporativos (rompimento de barragens, poluição) amplia o CDC como instrumento de tutela coletiva ambiental, dialogando com a responsabilidade objetiva ambiental (risco integral, Lei 6.938/81).

12. Dispositivos-Chave — Citação Literal com Grifos

Palavras em destaque = pontos que a FGV historicamente altera ou testa nos distratores.

Art. 12, caput

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor [...] e o importador **respondem, independentemente da existência de culpa**, pela reparação dos danos causados aos consumidores por **defeitos** decorrentes de projeto, fabricação, [...] bem como por **informações insuficientes ou inadequadas** sobre sua utilização e riscos.

Art. 13

Art. 13. O comerciante é **igualmente responsável**, nos termos do artigo anterior, quando: I - o fabricante [...] **não puderem ser identificados**; II - o produto for fornecido **sem identificação clara** [...]; III - **não conservar** adequadamente os produtos perecíveis.

Art. 14, caput

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, **independentemente da existência de culpa**, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...]

Art. 14, §4º

§4º. A responsabilidade pessoal dos **profissionais liberais** será apurada mediante a **verificação de culpa**.

Art. 17

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, **equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento**.

Art. 18, caput

Art. 18. Os fornecedores [...] respondem **solidariamente** pelos vícios de qualidade ou quantidade [...], podendo o consumidor exigir a **substituição das partes viciadas**.

Art. 18, §1º

§1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de **trinta dias**, pode o consumidor exigir, **alternativamente e à sua escolha**: I - a substituição do produto [...]; II - a restituição imediata da quantia paga [...], **sem prejuízo de eventuais perdas e danos**; III - o abatimento proporcional do preço.

Art. 18, §3º

§3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas [...] sempre que, em razão da **extensão do vício**, a substituição das partes viciadas puder **comprometer a qualidade** [...], **diminuir-lhe o valor** ou se tratar de **produto essencial**.

Art. 22

Art. 22. Os órgãos públicos [...] são obrigados a fornecer serviços **adequados, eficientes, seguros** e, quanto aos **essenciais, contínuos**.

Art. 25

Art. 25. É **vedada** a estipulação contratual de cláusula que **impossibilite, exonere ou atenua** a obrigação de indenizar [...].